

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1651-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1883-2026/PS2**

DENUNCIANTE : JORGE JOEL ROJAS CORDERO
(SEÑOR ROJAS)

DENUNCIADOS : BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -
INTERBANK
(EL BANCO)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 30 de junio de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 28 de abril de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado una (1) operación de la tarjeta de crédito N.º 4547-****-****-9763 del denunciante, la cual no reconoce, pues: (a) recibió una llamada de un supuesto personal del denunciado, quien le ofreció un incremento en su línea crediticia; posteriormente, un supuesto servicio de *courier* se apersonó a su domicilio, procediendo a cortar y llevarse la tarjeta; (b) no proporcionó su clave secreta ni autorizó la operación cuestionada; (c) se evidenció la ausencia de mecanismos de autenticación reforzada, toda vez que no recibió códigos OTP, mensajes SMS ni correos electrónicos de validación; (d) el denunciado no cumplió con alertar oportunamente la operación, pese a tratarse de un consumo atípico en relación con su patrón habitual:

Fecha	Detalle	Importe S/
28/03/2026	IZI*SYJ COMERCIAL D FA	2 900,00

2. El 5 de mayo de 2026, el señor Rojas presentó los estados de cuenta de la tarjeta de crédito N° 4547-****-****-9763.
3. Con fecha 6 de mayo de 2026, el Banco formuló su allanamiento a la imputación formulada en su contra; por lo que solicitó que se le imponga como sanción una amonestación y la exoneración del pago de costos. Asimismo, solicitó la programación de una audiencia de conciliación.
4. Por escrito de fecha 14 de mayo de 2026, el Banco presentó sus descargos manifestados lo siguiente:
- (i) La transacción se efectuó de manera presencial mediante la lectura del chip de la tarjeta a través de un terminal POS y el ingreso de la clave secreta, de uso exclusivo por el titular;
 - (ii) el sistema de monitoreo transaccional de su entidad procedió a activar los mecanismos de alerta correspondientes, generando notificaciones automáticas dirigidas al cliente a través de los canales previamente habilitados, que no solo informaban sobre la ejecución de las operaciones en cuestión, sino que requieren expresamente la validación o rechazo por parte del cliente, no obstante el señor



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1651-2026/PS2

Rojas no emitió ninguna respuesta, lo cual fue interpretado como una aceptación tácita de su autenticidad; y,

- (iii) El cliente accedió reiteradamente a su aplicativo móvil el mismo día en que se ejecutó la operación cuestionada, realizando consultas de saldos, tanto minutos antes como después de la ejecución de la transacción.
5. El 15 de mayo de 2026, el Banco informó que el 6 de mayo de 2026 ingresó un allanamiento, pero que erróneamente lo dirigió hacia el expediente 1714-2026/PS2. No obstante, precisó que se desistía de dicho allanamiento.
6. El 28 de mayo de 2026, el señor Rojas presentó un escrito, a través del cual señaló lo siguiente:
- (i) Fue víctima de una modalidad de estafa, ejecutada por terceros que se hicieron pasar por trabajadores del Banco, quienes contaban con información financiera y datos personales. Asimismo, el *courier* tenía indumentaria similar a la empresa de Olva Courier, quien cortó la tarjeta en dos partes;
 - (ii) el Banco no acreditó que su persona efectuó la operación, pues tiene que explicar cómo una tarjeta cortada pudo ser utilizada exitosamente en una operación presencial, mediante la lectura de chip y PIN;
 - (iii) la operación en cuestión resulta inusual dentro del comportamiento habitual, por lo que el Banco debe demostrar qué parámetros fueron evaluados y porqué dicha operación fuera de su patrón normal de consumo no generó un bloqueo preventivo o verificación efectiva; y,
 - (iv) no basta con alegar el envío interno de notificaciones, pues es obligación del Banco demostrar que fueron efectivamente recibidas y conocidas por el consumidor antes de cargar la operación.
7. Por Resolución N° 4 de fecha 15 de junio de 2026, este órgano resolutorio solicitó a las partes que cumplan con brindar la siguiente información:
- **Al Banco:** (i) precise la fecha de alta de la tarjeta de crédito N° 4547-****-****-9763; y, (ii) remitir copia del contrato de la tarjeta de crédito, cartilla informativa y acuse de entrega de la tarjeta de crédito utilizada para efectuar las operaciones cuestionadas; y,
 - **Al denunciante:** Precise la fecha en qué le fue entregada la tarjeta de crédito N° 4547-****-****-9763 y que fue utilizada para efectuar el consumo no reconocido.
8. Mediante escritos del 16 y 23 de junio de 2026, las partes brindaron información solicitada en la Resolución N° 4.

ANÁLISIS

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

9. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución



SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.

10. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
11. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
12. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
13. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
14. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo

¹ TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO



pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

15. En este caso, este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo presencial, realizado a través de un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
16. Debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento², la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
17. Finalmente, es pertinente señalar que, el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece que para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación³. Así, debido a que la operación cuestionada fue realizada el 21 de enero de 2026, es necesario verificar si en su realización era necesario o no que se aplique lo establecido en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

SUPREMO N° 006-2026-JUS**Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa**

(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

² Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI.

³ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) Operación con tarjeta de crédito presente:

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1651-2026/PS2

18. Al respecto, de los escritos remitidos por las partes el 16 y 23 de junio de 2026, se advierte que la tarjeta de crédito en cuestión fue emitida y entregada el 17 y 22 de agosto de 2024, respectivamente. Tal como se observa a continuación:

Reporte – Movimiento de Tarjeta

Reporte

Mantenimiento de Tarjeta

JORGE JOEL ROJAS CORDERO

1

46027352

Oficina

0821

Contrato

00000534886

Tarjeta

Datos Adicionales

Plástico

Límites

Tarjeta

Beneficiario

JORGE JOEL ROJAS CORDERO

Tipo Documento

1

Documento

Cambio de Tarjeta

Pan tarjeta

4547

9763

Situación tarjeta

14 INACTIVA REINTITADA CAMBIO PAN

Marca

1 VISA

Tipo

1 CLAS. INT

Tarjeta Provisional

NO

Tarjeta

3 T CHIP + PIN

Bloqueo

Estado

BLOQ TARJ. ROBO (5/COBRC

Descripción

28/03/2026

Fecha Bloqueo

28-03-2026

Hora Bloqueo

17.53.31

Baja

Fecha Baja

Motivo

Recogida

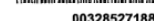
Fechas

Alta

17-08-2024

Cargo de entrega de la Tarjeta de Crédito

***** CARGO INTERBANK *****

Fecha de emisión: 19/08/2024	DNI/CIE: 	
Destinatario: Sr (a) JORGE ROJAS CORDERO	CUC: 	
Cod. Pack: 2408171001377786	Courier: PROSEGUER	00328527188 1/1

Tipo de Benef.	Tipo de emisión	Tipo de Venta / Ind. Courier	Cod. Seguimiento	Marca	Tipo
TITULAR	NUÉVA VENTURA CHIP	AUTOGESTION	2408181019100035	VISA	VISA CLÁSICA INTERNACIONAL



X	Domicilio:	
☐	Trabajo:	
☐	Opcional:	

Suscribo con lo presente haber recibido (1) Tarjeta(s) de Crédito. Observación:


 FIRMA

Jorge Rojas Cordero
 NOMBRE

Trujar
 PARENTESCO


 DOC-IDENT.

28/08/24

 FECHA

11:51

 HORA

Suscribo la presente declarando (i) haber recibido, entendido y aceptado los términos y condiciones comerciales y contractuales de mi última tarjeta, entre una información relevante al momento de suscribir el presente documento; (ii) haber despedido las dudas y haber sido asesorado sobre cualquier aspecto de mi de mi cuenta tarjeta; (iii) conocer, aceptar y haber suscrito los nuevos términos y condiciones del Contrato de la Tarjeta de Crédito, los resúmenes, Solicitud de afiliación de Tarjetas de Crédito (Solicitud), así como otra información vigente a la suscripción del presente documento, así como haber recibido copia de dichos documentos más el kit de bienvenida, Tarjeta (plástico) y demás información relevante que consta en la página web de Interbank www.interbank.com.py; (iv) mi obligación de mantener actualizada e informar todos los datos consignados en la Solicitud de Tarjeta de Crédito, que servirán para un mejor uso de mi cuenta tarjeta; (v) que la suscripción del presente documento, representa la aceptación de todas las condiciones, obligaciones, responsabilidades y beneficios contenidos en el apartado ii) (vi) que INTERBANK podrá confirmar los datos consignados en la Solicitud de Tarjetas de Crédito Adicionales, de ser el caso; (vii) haber sido identificado y hacerse responsable al momento de haber recibido la tarjeta de Interbank en particular y demás información relevante para el uso de la misma; y (viii) autorizando a INTERBANK a destruir todos los documentos que se le ha presentado para la tramitación de la presente Solicitud, en caso de no aprobar la misma.

19. De lo antes mencionado, se advierte que la tarjeta de crédito N.º 4547-****-****-9763 con la cual se realizó la operación denunciada, estuvo activa, con anterioridad al 1 de julio de 2025. En ese sentido, corresponde analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento de Tarjetas que se encontraban vigentes antes de su modificación.

Sobre la operación no reconocida por la parte denunciante

20. El artículo 65º de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1º del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.

4 **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR



21. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁶ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
22. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
23. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.
24. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente⁹.

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

- c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

6

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 18°.- Idoneidad**

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

7

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 19°.- Obligación de los proveedores**

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

8

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor**

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

9

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1651-2026/PS2

25. El artículo 9° del Reglamento dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto (...)”*¹⁰.
26. En el presente caso, el señor Rojas denunció al Banco por el cargo indebido de una (1) operación en su la tarjeta de crédito N.º 4547-****-****-9763, la cual no reconocía por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.
27. Por su parte, el Banco en sus descargos, que la transacción se efectuó de manera presencial mediante la lectura del chip de la tarjeta a través de un terminal POS y el ingreso de la clave secreta, de uso exclusivo por el titular.
28. Para acreditar que la operación se realizó de forma válida, si bien no adjuntó el voucher correspondiente, sí presentó el reporte de su sistema denominado *“Reporte Panagon”*, el cual se muestra a continuación en la parte pertinente:

Reporte Panagon – Lectura de chip y PIN

I N T E R B A N C									
FECHA: 28/03/2026 PAGINA: 66									
TRANSACCIONES VISA CON LECTURA DE CHIP E INGRESO DE PIN DEL 28/03/26									
NUMERO	CODIGO	COD	TRANSACTION	POS	ENTRY	INGRESO	CONFIR	IMPORTE	IMPORTE
TARJETA	AUTORE	TIPO	TIPO	MODE	DE PIN	DE PIN	NOMBRE DEL COMERCIO (AUTORE)	COD	ORIGINAL
TRANSACCION	TRANSACCION	TRANSACCION	TRANSACCION	TRANSACCION	TRANSACCION	TRANSACCION	TRANSACCION	TRANSACCION	TRANSACCION
184182	00	0000111111111111	001	SI	0-OK	0-OK	IZI*SYJ COMERCIAL D FABRI	004	2,900.00
004	004	004	004	004	004	004	004	004	004

29. De la revisión del reporte indicado, se aprecia la siguiente información:

Autorización de la operación

Tarjeta N°	4547-****-****-9763
Fecha y hora	28/03/2026
Establecimiento	IZI*SYJ COMERCIAL D FABRI
Importe S/	2 900,00
Autorización N°	184182
Ingreso de PIN	Si
Conformidad PIN	0-OK

30. Conforme es posible advertir, del citado reporte, se aprecian las glosas “Ingreso de Pin: SI” y “Conformidad de PIN: 0-OK”, que demuestran que la operación cuestionada fue válidamente autorizada por el Banco, siguiendo el protocolo de seguridad implementado

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

10

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO
Artículo 9°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1651-2026/PS2

01 23 desconocido	25/03/26	993 119 957 Perú	26/03/26	B Betsa Audio de WhatsApp	28/03/26
+05103119000 desconocido	24/03/26	J Jairo celular (2)	26/03/26	01 311 9037 Perú	28/03/26
00 31 19000 desconocido	24/03/26	Y Yasmin Putacca celular	26/03/26	+0993119957 desconocido	28/03/26
00 31 19000 desconocido	24/03/26	I Ing Teofilo Sacra celular	26/03/26	993 119 957 Perú	28/03/26
+05103119000 desconocido	24/03/26	+0993119957 desconocido	26/03/26	+0993119957 desconocido	28/03/26
00 31 19000 desconocido	24/03/26	WP Wendy Cabrera Prider celular	26/03/26	+0993119957 desconocido	28/03/26
01 23 desconocido	24/03/26	990 310 989 Perú	26/03/26	+0993119957 desconocido (2)	28/03/26
01 652 4000 Perú	24/03/26	919 785 030 Perú	26/03/26	F Fernando celular	28/03/26
01 23 desconocido	24/03/26	923 762 557 Perú	26/03/26	066 280 940 Perú	28/03/26

Documentos de anulación

SOLICITUD DE ANULACION DE TARJETA DE CREDITO,
EXONERACION DE MEMBRESIA Y APROBACION DE UNA
VISA INFINITE FREE PASS

Sr. JORGE JOEL ROJAS CORDERO, con DNI: 43680074, por el presente documento, el Contrato de Cuenta Corriente Especial - Tarjeta de Crédito, que celebra de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERU INTERBANK, con RUC 2010047218, a quien en adelante se denominará EL BANCO, y, de la otra parte, EL CLIENTE, cuyas generales de ley figuran con carácter de declaración jurada en la Solicitud de Tarjeta de Crédito que forma parte integrante del presente contrato.

PRIMERA: Cuenta Corriente Especial y Línea de Crédito - Tarjeta de Crédito

A solicitud de EL CLIENTE, EL BANCO, previa evaluación y aprobación, podrá (i) abrir una (o más de una cuando correspondiera) Cuenta Corriente Especial - Tarjeta de Crédito (en adelante Cuenta) y (ii) concederle una línea revolving (o más de una cuando correspondiera) cuyo monto definitivo aprobado será comunicado al momento de la entrega del "kit de bienvenida" de dicha Tarjeta de Crédito de acuerdo con los términos acordados para dicha entrega y comunicación al momento de la solicitud. Sin perjuicio de lo antes indicado, en la HOJA RESUMEN (que forma parte integrante del presente contrato) consta el importe mínimo de la línea de crédito para cada tipo de tarjeta, así como los intereses, comisiones, penalidades y gastos que corresponden a cada una de ellas.

Por otro lado, EL BANCO, de acuerdo a su evaluación y políticas, podrá denegar la solicitud de emisión de cualquier Tarjeta de Crédito, sin que esté obligado a comunicar los motivos de su denegatoria.

Durante la vigencia del presente contrato, la línea de crédito otorgada podrá ser variada, aumentada, disminuida o suprimida por EL BANCO de acuerdo a las evaluaciones crediticias de EL CLIENTE. Las variaciones serán comunicadas a EL CLIENTE de manera oportuna a través de los medios establecidos en la cláusula cuarta de este contrato. Queda establecido que no podrá reducirse dicha línea, por debajo del monto de la línea de crédito utilizada, incluyendo las actualizaciones por los consumos y/o cargos pendientes de liquidación.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 30° de la Ley SBS N° 8161-2012 y en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, para el caso de ampliación de la línea de crédito otorgada, en cada oportunidad, EL CLIENTE deberá manifestar expresamente su consentimiento a dicho incremento mediante comunicación indubitable a través de banca telefónica u otros medios físicos, virtuales o electrónicos que EL BANCO ponga a disposición del CLIENTE.

EL CLIENTE declara conocer y aceptar que por aplicación de las normas prudenciales señaladas en la cláusula cuarta no le es aplicable la obligación de notificación previa en los casos que EL BANCO suprima o reduzca el monto de la línea de crédito aprobada y otorgada a EL CLIENTE por indicio de deterioro crediticio de este último, de conformidad con lo establecido en la Ley SBS N° 8941-2008 (Reglamento para la administración de riesgo de sobre endeudamiento de deudores minoristas), así como en las normas que la modifican o sustituyen. En estos casos la comunicación se realizará como máximo en 07 días posteriores a la aplicación de la medida.

Con respecto a las líneas de crédito asignadas a las tarjetas adicionales que puedan ser emitidas de acuerdo a lo establecido en la cláusula segunda del presente contrato, aquellas podrán ser segregadas o estar integradas a la línea digital asignada a EL CLIENTE, siendo EL CLIENTE responsable en ambos casos de los consumos y cargos efectuados por las personas autorizadas a operar las líneas con las tarjetas adicionales (en adelante USUARIOS). Asimismo, EL CLIENTE se compromete a cancelar los importes que figuran en los estados de cuenta correspondientes a los consumos y cargos efectuados con las tarjetas de crédito adicionales en las fechas designadas para ello.

En la Cuenta se detallarán todos los importes de las transacciones que realice tanto EL CLIENTE como los USUARIOS, a través (i) de la Tarjeta de Crédito y sus adicionales, de ser el caso, De la misma manera se efectuarán débitos por los intereses, comisiones, gastos y demás conceptos que generen las citadas operaciones, las cuales se encuentran en la Hoja Resumen.

EL CLIENTE y los USUARIOS se comprometen a no realizar consumos en exceso por encima del monto de su línea de crédito, sin embargo, en caso de producirse tales excesos (de ser esta una funcionalidad que corresponda a la Tarjeta de Crédito de acuerdo a lo señalado en la HOJA RESUMEN) se devengarán automáticamente los intereses, comisiones, gastos y otros conceptos vigentes al momento del exceso y que se puedan generar, los cuales se encuentran detallados en la HOJA RESUMEN.

Por otro lado, EL BANCO podrá conceder a EL CLIENTE financiamientos adicionales sobre la Cuenta mediante una o más líneas de crédito adicionales o paralelas. Las condiciones generales de las mismas se encuentran detalladas en la HOJA RESUMEN en la parte correspondiente a "Línea Paralela" o "extra línea", mientras que las condiciones particulares se detallarán en las comunicaciones enviadas oportunamente a EL CLIENTE y en los medios a través de los cuales se realice la disposición.

(...)

Firmado en señal de conformidad, el 28 DE MARZO DEL AÑO 2026.

CLIENTE	CONYUGUE CLIENTE (de ser el caso)	EL BANCO
Tipo y N° Doc. Identidad:	Tipo y N° Doc. Identidad:	
DNI: [redacted]		
Nombre: Jorge Joel Rojas Cordero	Nombre: [redacted]	
Firma y Huella:		

SOLICITUD DE ANULACION DE TARJETA, EXONERACION DE MEMBRESIA Y APROBACION DE UNA VISA INFINITE FREE PASS

LIMA, 26 DE MARZO 2026

Sr. JORGE JOEL ROJAS CORDERO, identificado con DNI: 46027352, por el presente documento, el Contrato de Cuenta Corriente Especial - Tarjeta de Crédito, que celebra de una parte, INTERBANK con RUC 20100053455, a quien en adelante se denominará EL BANCO, y, de la otra parte, EL CLIENTE, cuyas generales de ley figuran con carácter de declaración jurada en la Solicitud de Tarjeta de Crédito que forma parte integrante del presente contrato.

PRIMERA: ANULACION Y EXONERACION DE MEMBRESIA.

Cliente solicita mediante el canal digital - call center INTERBANK, la anulación, exoneración de membresía y aprobación de una nueva tarjeta de crédito VISA INFINITE FREE PASS, con un incremento de línea por el monto de S/. 60,000.00 nuevos soles.

BENEFICIOS TARJETA DE CREDITO VISA INFINITE FREE PASS

- Obtén descuentos en conciertos, restaurantes, moda y más.
- PRIORITY PASS para usted y 3 invitados mas a SALONES VIP, de aeropuertos nacionales e internacionales.
- ACTIVACION DE COMPRAS EN CUOTAS SIN INTERES, desde (2 hasta 36 cuotas). Tasa para DISPOSICION EFECTIVO 12.50% anual.
- Se otorga el SEGURO DE PROTECCION DE TARJETAS PLUS, (1 año gratuito).
- Recibe el 50% de descuento en TU PRIMER CONSUMO, con tu tarjeta visa INFINITE FREE PASS.
- Recibe un bono de bienvenida de 15 MILLAS, que serán activadas a las 48 horas de activar tu nueva tarjeta.
- No tendrá cobro de membresía ni consumo mínimo mensual.
- Primer consumo con su TARJETA DE CREDITO VISA INFINITE FREE PASS (compra o retiro de efectivo) 0% interés.

(...)

Carta Director General
Vicepresidente del Directorio y Gerente General

35. De la valoración conjunta de dichos medios probatorios, se observa que el 28 de marzo de 2026 el señor Rojas sostuvo una conversación telefónica con una persona que se



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1651-2026/PS2

identificó como trabajador del Banco, quien le ofreció un incremento en su línea crediticia, para ello aceptó que un *courier* se acerque a su domicilio, a quien le entregó su tarjeta a fin de ser cortada y recibir una nueva.

36. Si bien el señor Rojas aportó al expediente los documentos denominados “*SOLICITUD DE ANULACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO, EXONERACIÓN DE MEMBRESÍA Y APROBACIÓN DE UNA VISA INFINITE FREE PASS*” con el logotipo del Banco, no obra medio probatorio alguno que acredite que las firmas impresas en los citados documentos pertenezcan a funcionarios del Banco; por lo que no se puede concluir que tal documento haya sido emitido por la parte denunciada.
37. Ahora bien, de la revisión de la página web¹¹ del Banco se verifica que los números 01 3119000, 51993119957 y 013119037 corresponden a los números oficiales del proveedor denunciado, tal y como se aprecia a continuación:

NÚMEROS OFICIALES

Asistencia:

- 01 3119000 (sólo para que tú nos llames, no te llamaremos de este número)
- Asistente Virtual (AVI) +51993119000
- Prevención de Fraudes 013119037. Puedes comunicarte con nosotros a este número telefónico oficial pero recuerda, nosotros no te llamaremos de aquí.

Información comercial o de operaciones:

- SMS 311 (notificaciones sobre transacciones)
- SMS con remitente directamente “Interbank” (sin número asociado)

Otros números:

- Interbank Para Ti +51993119040
- Interbank TeCuida +51993112345
- Interbank Promociones +51993119957/ +51989640258
- Interbank Hipotecario +51989712222
- Banca Negocio 016282277
- Interbank Empresas +51993 119001
- Interbank Select: 525 2252
- Interbank Crédito por Convenio +51993046457

Para plinear por Whatsapp: +51993119086

38. En ese sentido, si bien existe certeza de que los número 3119000, 51993119957 y 013119037 pertenecen al denunciado, y que, de forma previa a la realización de la

¹¹ Ver: <https://interbank.pe/canales-oficiales?tabs=canales-telefonicos-oficiales> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).



operación denunciada, el señor Rojas recibió una llamada de dichos números; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada *Spoofing*, similar al denominado *vishing*; el cual consiste en que terceras personas se comunican con el cliente para solicitarle los datos confidenciales de su tarjeta o claves para poder así realizar operaciones con éstas. Cabe precisar que, a diferencia del *vishing*, en este caso, los terceros utilizan un programa informático para simular una llamada, dando la apariencia de que esta proviene de un número diferente a aquel que realmente se está empleando.

39. Más allá de las afirmaciones del denunciante, no existe prueba alguna que corrobore que la comunicación telefónica ni el servicio de mensajería hayan sido gestionados por el Banco. Si bien el denunciante sostiene haber sido contactada por un trabajador de la entidad financiera, los medios probatorios no permiten acreditar dicha condición ni que el recojo de la tarjeta fuera una instrucción oficial derivada de la cancelación del producto. Por tanto, se trata de una afirmación que carece de sustento probatorio objetivo dentro de los autos, por lo que corresponde desestimar este argumento.
40. Sin perjuicio de lo señalado, a partir de lo narrado por el denunciante, se ha podido advertir elementos que configurarían una ruptura de nexo causal, por lo que, en virtud de lo establecido en el literal 1.11 del artículo IV del TEO de la LPAG¹², este Órgano Resolutivo procederá a verificar ello.
41. Para estos efectos, es necesario analizar el comportamiento del señor Rojas que conllevó a que se efectúe el consumo materia de denuncia, respecto al resguardo de su tarjeta de crédito y la información contenida en esta, asimismo, sobre la información brindada al Banco a fin de poder contactarla en el marco de un consumo que pueda ser considerado inusual.
42. En esa línea, de la revisión de la denuncia policial se aprecia que el consumidor reconoció que recibió la llamada de una persona quien se habría identificado como trabajador del Banco y quien le habría ofrecido la entrega de una nueva tarjeta con mayores beneficios, coordinó el recojo de la tarjeta mediante un *courier*, a quien le entregó su tarjeta y la cortó en su presencia.
43. Lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por el señor Rojas, se aprecia que este pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹³, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

¹²

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

1.11 Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

¹³Ver: <https://interbank.pe/centro-de-ayuda/protegete-de-los-fraudes/van-a-cambiar-la-tarjeta-y-debes-entregar-la-antigua>
(página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

¿Van a cambiarte la tarjeta y debes entregar la antigua?

Puede que estés ante un intento de fraude por falso courier

El "falso courier" es una modalidad de fraude en la que los estafadores se hacen pasar por empleados de Interbank. En este tipo de estafa, el estafador se comunica contigo para informarte que un representante de un servicio de mensajería o courier se acercará a tu domicilio para recoger tus tarjetas bancarias. A menudo, te ofrecen un supuesto beneficio, como la exoneración de la membresía, mejorar las condiciones de tu tarjeta, o renovarla por vencimiento.

Una vez que entregas tus tarjetas, los estafadores pueden utilizarlas para realizar transacciones fraudulentas, afectando tu cuenta bancaria y tus finanzas

Para evitar caer en fraude a través de correos fraudulentos, sigue estas recomendaciones:

Nunca entregues tus tarjetas a nadie.

Recuerda que en Interbank nunca te pediremos validar un trámite con foto, tampoco te pediremos que entregues tus tarjetas de débito o crédito a un supuesto courier.

Realiza tus tramites a través de nuestros canales oficiales.



44. En ese sentido, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación cuestionada, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero, a fin de obtener una nueva que le fue ofrecida.
45. En ese contexto, si bien el señor Rojas cuestionó la validez de la operación denunciada debido a que esta había sido realizada luego de que coordinó y entregó su tarjeta de crédito a un presunto trabajador del Banco para la entrega de una nueva, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal de la denunciada hubiese participado en la realización de la operación cuestionada, sobre todo porque quedó acreditado que el denunciante fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dicha operación.
46. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del



público en general información referida a la circunstancia descrita por la denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹⁴.

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

47. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
48. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta de crédito a un tercero, permitió que se realicen las operaciones que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
49. En este punto es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente pues entregó su tarjeta a un tercero —pese a que los propios mensajes del Banco informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación materia de denuncia.
50. Por ello, la participación del recurrente en el hecho denunciado genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad de la parte denunciada.

(ii) Sobre el alegato (b)

51. El señor Rojas indicó que la operación se llevó a cabo; sin embargo, no proporcionó su clave secreta ni autorizó la operación cuestionada.
52. Si bien lo manifestado por el denunciante, referido a que no compartió su clave secreta asociada a su tarjeta de crédito, ni autorizó la operación cuestionada, son hechos negativos de difícil probanza, se debe tener en cuenta que para dar por válida una transacción, basta con verificar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación respectivos, con independencia de cómo las claves hayan podido ser obtenidas por terceros. En esa medida, no corresponde estimar lo alegado por el denunciante en este extremo.

¹⁴ Ver: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

*(iii) Sobre el alegato (c)*

53. El denunciante manifestó que evidenció la ausencia de mecanismos de autenticación reforzada, toda vez que no recibió códigos OTP, mensajes SMS ni correos electrónicos de validación.
54. Al respecto, es importante señalar que la operación materia de denuncia corresponde a una efectuada de manera presencial, por lo que, para que se lleve a cabo no es necesario efectuar mecanismos de autenticación reforzada tales como códigos OTP, mensajes SMS ni correos electrónicos de validación.
55. Asimismo, la norma no exige validaciones adicionales tales como códigos OTP, mensajes SMS ni correos electrónicos; por tanto, no es posible exigir al Banco el cumplimiento de medidas de seguridad no estipuladas legalmente por el solo hecho que el consumidor las requiera. Por consiguiente, corresponde desestimar el presente alegato.

(iv) Sobre el alegato (d)

56. El señor Rojas cuestionó el cargo de la operación denunciada, debido a que el Banco no cumplió con alertar oportunamente la operación, pese a tratarse de un consumo atípico en relación con su comportamiento habitual de consumo.
57. Sobre el comportamiento habitual de consumo, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como: establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista saldo o línea de crédito disponible para ello.
58. Asimismo, el Reglamento de Tarjetas enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

59. Así, a fin de determinar si la operación corresponde o no al comportamiento habitual de consumo del denunciante, se hace necesario evaluar los movimientos efectuados en la cuenta de ahorros afectada con la operación materia de denuncia. De la revisión de los estados de cuenta del denunciante, correspondiente a los meses de setiembre de 2025 a abril de 2026, se aprecia que el denunciante ha realizado transacciones en la cuenta de su tarjeta de crédito, de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: consumos virtuales y presenciales.
 - Importe mayor de operaciones: el 12 de noviembre de 2025 se realizó una operación por el importe de S/ 271,92
 - Tipo de operaciones: consumos presenciales y operaciones efectuadas a través de canales electrónicos.



- Frecuencia de uso: se registra más de una operación por día. Por ejemplo, el 14 de diciembre de 2025 se realizaron cuatro (4) operaciones por el importe total de \$ 35,05.
60. De lo expuesto, se verifica que el señor Rojas realizaba más de una operación por día, en diversos canales y por importes menores a la operación cuestionada.
61. Sin embargo, no se debe perder de vista que estamos ante una única operación no reconocida; por lo que, a criterio de este órgano resolutorio al tratarse de la primera operación con estas características no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por presunta operación ajena al comportamiento habitual de consumo del denunciante, pues ello implicaría que el denunciado tenga la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso **antes de su ejecución**, lo cual es materialmente imposible.
62. De otro lado, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁵, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
63. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
64. Es preciso indicar que, existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en períodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
65. En el presente caso **se trató de una sola operación**, por lo que no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por patrón de fraude, pues ello implicaría asumir que toda nueva operación es fraudulenta y bloquee constantemente las tarjetas de sus clientes. Asimismo, debe considerarse que es materialmente imposible que los proveedores tengan la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso antes de su ejecución. Por tanto, queda desvirtuada la alegación del denunciante, referida a la falta de alerta por la realización de la operación no reconocida.
66. En este punto, se debe considerar que la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (superior jerárquico de este órgano resolutorio) ha expresado en términos similares que el

¹⁵**RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1651-2026/PS2

sistema de monitoreo no se puede activar antes de la ejecución de una operación. A continuación, se cita lo indicado por el referido colegiado¹⁶:

“(…) para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizadas por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen las características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.”

67. Cabe señalar que, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la operación, ello no hubiese supuesto que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas.
68. Por tales motivos, corresponde desestimar el presente alegato formulado por el denunciante.
69. En atención a todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N.º 4547-****-****-9763 del denunciante, pues quedó acreditada la correcta autorización de la operación y se produjo la ruptura de nexo causal por imprudencia del consumidor al omitir todas las recomendaciones de seguridad y permitir que un tercero acceda a su tarjeta de crédito. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante:

Fecha	Detalle	Importe S/
28/03/2026	IZI*SYJ COMERCIAL D FA	2 900,00

RESOLUCIÓN

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Internacional del Perú S.A.A.-Interbank, por la presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N.º 4547-****-****-9763 del denunciante; en tanto quedó acreditada su correcta autorización y la ruptura de nexo causal. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante, referidos a que: (a) recibió una llamada de un supuesto personal del Banco, quien le ofreció un incremento en su línea crediticia; posteriormente, un supuesto servicio de *courier* se apersonó a su domicilio, procediendo a cortar y llevarse la tarjeta; (b) no proporcionó su clave secreta ni autorizó la operación cuestionada; (c) se evidenció la ausencia de mecanismos de autenticación reforzada, toda vez que no recibió códigos OTP, mensajes SMS ni correos electrónicos de validación; (d) el Banco no cumplió con alertar oportunamente la operación, pese a tratarse de un consumo atípico en relación con su patrón habitual:

Fecha	Detalle	Importe S/
28/03/2026	IZI*SYJ COMERCIAL D FA	2 900,00

¹⁶ Ver Resolución N° 1630-2023/CC1 del 12 de julio de 2023, considerando 48.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 1651-2026/PS2**

TERCERO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁷, caso contrario la resolución quedará consentida.

CUARTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI¹⁸, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**¹⁷**DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 32.- Apelación**

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**Artículo 202.- Acto firme**

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁸**DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 34.- Fin de Procedimiento**

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.